

특정감사

감 사 보 고 서

- 합작법인 ●●● 운영 관련 부적정한 업무처리 제보사항 조사 -

2022. 12.

한전♣♣♣주식회사
감사실

목 차

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적		2
2. 감사개요		2
3. 감사실시		3

II . 조사내용

1. 일반현황		3
2. 제보내용		4
3. 제보내용 사실관계 확인		5
4. 귀책사항 요약		18

III . 감사결론

1. 조사자 의견		19
2. 조치건의(안)		20

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2021년 필리핀 합작법인 ☆☆☆ Corp.(이하 '●●●●') 에서 수주하여 수행한 필리핀 ○○○ 발전소 복구공사 관련 ●●●● 이사회 의장 ▲▲▲이 우리회사 직원인 ◇◇◇(☞☞☞ 필리핀 법인장 및 ●●●● 대표이사 겸임)의 부적정한 업무처리에 대해 제보함에 따라 사실관계를 확인하기 위해 조사를 시행함.

2. 감사개요

가. 감사건명: 합작법인 ●●●● 운영 관련 부적정한 업무처리 제보사항 조사

나. 감사동기: 합작법인 ●●●● 이사회 의장 ▲▲▲ 제보에 의함

감사요지

- 신고인이 필리핀 ○○○ 발전소 복구공사 관련 우리회사 직원인 ●●●● 前 대표이사 ◇◇◇의 부적정한 업무처리에 대해 제보함에 따라 사실관계를 확인하여 적의 조치하고자 함.

- (제보내용)

- ① Agent 계약 및 정산 부적정
- ② 공사용 지입자재 구매 부적정
- ③ 우리회사 파견직원을 ●●●● 소속으로 취업비자 무단 발급
- ④ 우리회사 파견직원이 임차 공기구를 고의 파손 후 배상 비용을 ●●●●에 청구

다. 중점감사사항

- 제보내용 사실관계 확인
- 우리회사 직원의 부적정한 업무처리 내용 확인
- 관련자별 귀책사항 확인 및 재발방지 대책 수립 등

3. 감사실시

가. 감사기간: 2022. 8. 29.(월) ~ 9. 16.(금)

나. 감사자: 감사반장 ○ ○, 차장 ■■■■

다. 감사방법: 대면 및 현지 실지 조사

라. 관련자 현황

구분	소 속	직급	성 명	당시직무	당시근무기간
관련자	●●●	-	▲▲▲	●●● 이사회 의장	2020년 6월경 ~ 현재
	파주사업소	2	◇◇◇	필리핀 법인장 및 ●●● 대표이사	2021. 1. 11. ~ 2022. 3. 6.
	필리핀 법인 및 ●●●	3	○○○	필리핀 법인 총무팀장 및 ●●● 재무이사	2019. 2. 13. ~ 현재
	동부기술지원실	4	♠♠♠	현장관리(현장소장)	2021. 9. 4. ~ 2022. 1. 20.
참고인	동부기술지원실	4	♥♥♥	터빈, 보조기기 담당	2021. 9. 2 ~ 12. 27.
	복합기술지원실	4	▷▷▷	발전기 담당	2021.10. 14. ~ 12. 18.
	중부기술지원실	4	◀◀◀	터빈 담당	2021. 9. 2 ~ 12. 27.
	종합기술원	4	◁◁◁	공무담당	2021.11. 2 ~ 2022. 1. 2

II. 조사내용

1. 일반현황

가. 필리핀 Joint Venture(●●●)설립현황

- 설립목적: 현지 영업력을 보유한 파트너와 현지화(Localization)로
거점시장 확대 및 지속성장 기반구축
- 사업자 등록일: 2021. 7. 16.
- 지분비율: ♣♣♣ 60%, ♠♠♠ 40%(출자액 약 96백만 원)
- 책임분담: ♠♠♠(기술인력파견 및 현장관리) / ♣♣♣(정보획득, 영업관리)
- 이사회 구성: 총 5명(♠♠♠ 필리핀법인 2명, ♣♣♣ 3명)

- 운영기간: ●●●● 설립 후 2년(연장조건: 사업수주)

나. ○○○ 복구 공사 현황

- 공 사 명: 필리핀 ●●● Mobilization and Major OH
- 발 주 처: ●●● Power Corp.
- 공사기간: 2021. 8. 3. ~ 2022. 9. 28.(계획기간: 2021. 9. 12. ~ 11. 20.)
- 계약금액: 약 53억 원

2. 제보내용

제보내용 요약

① 공사수주 Agent 계약 및 정산 부적정

- Agent Fee를 해외사업처 Agent 표준계약서 요율(공사금액 25%, 약 1.3억 원) 대비 과다 책정(공사금액 10%, 약 5.3억 원) 및 지급
- Agent 계약 관련 이사회 결의 및 계약서 공증 누락
- Agent Fee 지급률 임의변경 지급
- Agent Fee 지급 시 법인계좌가 아닌 개인계좌 입금

② 공사용 지입자재 구매 부적정

- 납품업체에게 국내전적(약 1.8억 원) 대비 납품 금액(약 5.1억 원) 과다 증액 발주 및 발주사에 자재대금(약 5.4억 원) 과다 청구
- 자재구매 관련 통관 서류 누락 (납품업체 통관서류 미제출)

③ 파견직원(目目目 ♀♀♀)을 ●●●소속으로 취업비자 무단발급

- ◇◇◇는 ○○○ 공사에 투입된 ♀♀♀(目目目)을 현지 파트너 동의 없이 ●●● 소속으로 취업비자를 무단 발급함.

④ 파견직원(♀♀♀)의 임차 공기구 고의 파손

- ♀♀♀이 임차 공기구(유압 토크렌치 등)를 함마(Hammer)로 고의로 손상시켜 ◆◆◆◆◆(이하 “◆◆◆◆”라 한다)가 ●●●에게 2천7백만 원의 배상을 청구함.

3. 제보내용 사실관계 확인

가. 공사 수주 Agent 계약 및 정산 부적정 건

□ 공사금액 대비 Agent Fee의 과다 책정 건

◇◇◇는 Agent Fee를 공사금액의 2.5%(1.3억 원)가 아닌 10%(5.3억 원)로 과다 책정함.

* 해외사업체의 Agent 표준계약서 요율표(공사금액의 2.5%)와 해당공사 관련 Agent 계약서에 첨부된 요율표(공사금액의 2.5%)

- ◇◇◇는 ○○○발전소 복구공사(2021. 8. 3. ~ 11. 25. / 금액: 약 53억 원)를 수주하면서 에이전트 =====(이하 “====”이라 한다)와 계약을 체결하였고, Agent Fee를 표준요율(2.5%)보다 높은 전체 공사금액의 10%(5.3억 원)로 책정하여 지급한 사실이 있음.
- ◇◇◇는 해외사업체의 Agent 표준계약서와 해당 Agent 계약서에 의하면 요율표는 참고사항이며, 상호 협의에 의해 Agent fee를 결정할 수 있도록 한 예외규정*을 근거로, Agent fee를 2.5%가 아닌 10%로 책정하였다고 진술함.

* Agent Agreement(에이전트 계약서) 내용 발췌

※ Above commission rate shall be taken as a reference and actual commission rate will be subject to mutual agreement between Agent and KCC

- 상기 수수료율은 참고사항이며, 실제 수수료율은 Agent와 ●●●의 상호합의에 따른다.

- 또한, ◇◇◇는 ===이 해당 공사 수주에 결정적인 기여를 하였고, Agent fee로 공사금액의 10%를 요구하면서 [표 1]과 같이 Mobilization (사전준비 작업) 금액을 기존의 실적정산(144만원/MD)방식이 아닌 전체 공사금액의 10%(약 5.3억 원)로 증액하여 발주자의 승인을 받아 주어 Agent fee를 공사금액의 10%로 책정했다고 진술함.

[표 1] ○○○발전소 복구 공사 계약 체결 관련 내용

(단위: 천 원, PHP 환율: 24원 적용, VAT 별도)

최초 제의서 내용			제의서 수정본 내용(Rev.2)			계약서 내용	
작업내용	금액		작업내용	금액		작업내용	금액
AVR Control System Test and Analysis	7,190,640	▶	Mobilization*	실적정산 (140만원/MD)	▶	Mobilization*	5,364,240
Gas Air Heater Maintenance			AVR Control System Test and Analysis	4,791,600		AVR Control System Test and Analysis	
Major Overhauling			Gas Air Heater Maintenance(업무제외)			Gas Air Heater Maintenance(업무제외)	
	Major Overhauling	Major Overhauling					

※ 제의서 수정본(Rev.2) 자료는 ◇◇◇가 소명자료로 제출하였으나, ●●●에 관련 서류가 부재한 자료임.

- ◇◇◇는 Agent Fee 10% 책정 경위에 대해 아래와 같이 진술함.
- Agent인 ===은 당시 ○○○ 발전소 O&M을 담당한 (주)XX인더스트리 (이하 “XX”이라한다)의 Agent이며, ◇◇◇는 ○○○발전소 민영화 추진 및 yyyyyyy사의 인수가 확정적이라는 정보입수 후 O&M 수주를 위해 ==과 접촉
 - ===은 당시 XX의 Agent임에 따라 접촉을 꺼려하면서 우리회사의 Agent fee가 낮아 XX에 비해 큰 이익이 없다고 하여 ◇◇◇는 Agent fee는 올려줄 수 있다는 의견 제시
 - yyyyyyy사는 ○○○발전소를 인수한 후 ○○○발전소 O&M 발주 전 2호기 정상화(당시 Air Pre Heater 이상으로 50% 출력운전 중)를 위한 공사를 우선 수행기로 하였고, XX에서도 Air Pre Heater 정비를 포함한 공사금액 약 3억페소(약 72억 원)의 제의서 제출
 - yyyyyyy사는 Air Pre Heater 정비를 직접 수행하길 원했고, ===은 yyyyyyy사에 ◇◇◇ 소개 및 공사수주 지원, ◇◇◇는 Air Pre Heater 정비를 제외한 공사금액 약 2억페소(약 53억 원)로 제의서 제출, yyyyyyy사는 제의서 승인
 - yyyyyyy사와 제의서 협상 과정에서 ===은 Agent fee로 공사금액의 10%를 요구하면서 Mobil(공사 사전준비에 필요한 작업) 금액을 투입인력 실적정산(144만 원/MD)에서 공사금액의 10%로 증액하여 발주자의 승인을 받아 주어 ◇◇◇도 Agent fee를 10%로 동의
 - 또한, ===은 XX에서 공사수주 시 약 72억 원에 대한 Agent fee를 지급 받을 수 있으나, ●●●의 공사금액은 약 53억 원임에 따라 효율을 높게 받아야한다고 주장
- [증 #1, #2, #3]

- ◇◇◇는 2021년 9월경 필리핀 HHHHH 수력발전소 O&M공사 수주를 위해 우리회사 해외사업처와 진행한 화상회의에서도 Agent Fee를 공사 금액의 10% 지급 등의 조건을 제시하였고, 해외사업처는 필리핀 법인의 입찰참여를 승인한 사례가 있음을 주장함.
- 위 내용 관련, <<<사업처 사업개발부장(△△△)에게 확인한 결과, 화상회의 시 ◇◇◇가 Agent Fee 10% 지급을 언급하였고, 본사에서 입찰참여를 승인한 것으로 확인됨. 【증 #1, #2, #3, #4】

○ 조사자 의견

- Agent Fee 지급에 대한 사실관계를 확인한 결과, Agent Fee 지급금액을 공사 금액의 10%로 책정하는 것은 이례적이나 표준계약서의 예외조항, 공사수주 과정 및 Agent Fee 책정 경위와 <<<사업처의 승인 사례 등을 고려하였을 때, Agent Fee를 특별한 의도를 가지고 과다하게 책정하였다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.

□ Agent 계약에 대한 이사회 의결 누락 건

◇◇◇는 Agent 계약 당시(2021년 7월) ●●● 이사회 의장(▲▲▲)에게 계약서 표지만 통보하고 ●●●이사회 결의를 누락함. (「주주협약서」 제23조 제9항)

- ●●● 「주주협약서」 제23조(주주총회 특별 결의사항) 제9항에 따르면, 임대차 및 용역계약 체결사항은 이사회 의결사항임으로 ◇◇◇는 Agent 계약에 대해 이사회 의결을 받아야 하나 이사회 의결을 누락한 사실이 있음.
- ◇◇◇는 2021년 7월경, 당시 ○○○의 인도파견, 이사회 의장 ▲▲▲의 한국 상주로 이사회 개최 여건이 되지 않았으며, ○○○공사 수주과정과 Agent 계약 건에 대해 ▲▲▲에게 유선으로 설명 및 협의하였고, 우리회사와 계약한 TA(Technical Advisory Service)용역 계약 건에 대해서도 이사회 결의를 하지 않아 당시 여건상 이사회 결의가 꼭 필요하다고 생각하지 않았다고 진술함.

- 또한, ○○○○은 인도파견에서 복귀 후 Agent 계약 건 등에 대해 이사회 결의가 필요함을 인지하고 ◇◇◇와 협의하여 이사회 소급결의를 추진 하였으나, 공사비용 집행 등 추가 안전에 대한 협의가 필요하다는 이유로 이사회 소급결의를 연기하였고, 결국 이사회 결의를 하지 못하였다고 진술함. 【증 #3, #5, #6】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇는 Agent 계약건에 대해 이사회 의장 ▲▲▲에게 유선으로 협의하였다고 주장하나 이를 증명할 객관적인 자료 부재로 사실관계를 확인할 수 없었으며, 당시 여건상 이사회 소집이 어려웠던 점은 인정되나, ◇◇◇는 ○○○○의 파견복귀 후 ○○○○으로부터 이사회 소급결의에 대한 필요성에 대해 보고 받고도, 이를 소홀히 하여 이사회 결의를 누락한 것으로 판단됨.

□ Agent 계약서의 공증 누락 건

필리핀은 계약서의 공증이 필수적이며, 공증 누락 시 BIR(국세청)의 계약 불인정에 따른 세금추징 우려 등 리스크 상존

- ◇◇◇는 ○○○ 복구공사 수주관련, 2021. 7. 23. ===과 Agent 계약을 체결하면서 공증을 하지 않은 사실이 있음.
- ◇◇◇는 공증이 필수사항임을 인지하지 못 하였고, 현지에서 채용한 변호사가 입회하였음에도 공증 절차에 대해 안내하지 않은 것은 공증이 필수사항이 아니었기 때문일 것이며, 법인에서도 Agent 계약 시 공증을 받지 않은 사례가 있었다고 주장함. 또한 BIR은 OR(Official Receipt)만 발행되면, 비용처리가 되는 것으로 알고 있다고 진술함.
- ○○○○은 계약서의 대외적 공신력을 위해서 공증이 이루어져야 하나,

공중 누락으로 계약의 효력이 없는 것은 아니고, OR이 발행된다면 법인세 비용처리가 가능하며, 다만, 추후 적격 증빙 불비 가산세가 부과될 수 있으나 ◇◇◇는 세무전문가가 아니기 때문에 이를 인지하지 못 할 것으로 진술함. 【증 #3, #5】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇가 Agent 계약 시 공중을 받지 않은 사실이 있으나 계약 당시 현지 변호사가 입회하였음에도, 공중 절차를 안내 받지 못한 점, 공중을 누락하여도 계약의 효력이 발생하는 점, OR 발행으로 법인세 비용처리가 가능한 점과 ☞☞ 필리핀법인도 다른 Agent와 계약 건에 대해 공중을 받지 않은 사례가 있는점 등을 감안할 때 ◇◇◇가 공중을 특별한 의도를 가지고 누락하였다고 보기는 어려울 것으로 판단됨.

□ Agent Fee 지급률 임의변경 지급 전

- ◇◇◇는 2021. 8. 4. ===과 공사금액 수금률에 따라 [표 2]와 같이 Agent Fee를 지급하기로 하고 지급동의서를 작성하였으나, 2021. 11. 11. 공사금액 50% 수금 시점에 Agent Fee 80%를 지급한 사실이 있음.

[표 2] Agent Fee 지급동의서 지급 내용

구분	Agent Fee 지급 기준	지급률	지급내용
1	계약 체결 후 10일 이내 (공사금액 30% 수금)	30%	50%
2	계약 후 60일 이내 (공사금액 20% 수금)	20%	30%
3	시운전 기동 후 (공사금액 20% 수금)	40%	-
4	시운전 6개월 후 (공사금액 20% 수금)	10%	-

- ◇◇◇는 ○○○ 발전소 복구공사 계약서의 공사금액 수금률에 따라 [표2]와 같이 Agent fee를 지급하기로 ===과 협의 후 지급동의서를 작성 및 서명하였으나, Agent fee 30% 지급 시점에서 ===은 지급동의서의 Agent fee 지급

를 정확히 인지하지 못하였다고 주장하며, 발주사에게 제의서 제출 시 공사금액 수금을 P.O 발행 시 50%, 공사완료 후 50% 받을 수 있도록 조정(최종 계약 시 공사금액 수금을 수정됨)하여 승인을 받아 주었다는 이유로 Agent fee 지급률 변경을 요구하였고,

- ◇◇◇는 향후 ○○○ 발전소 O&M 수주를 위해 ===과 우호적인 관계를 유지하기 위해 지급동의서 내용을 [표 3]과 같이 변경, 작성하였다고 진술함.
또한, 당시 ○○○은 인도에 있었고, ▲▲▲도 한국에 있어서 지급률 변경은 단독으로 결정하였다고 진술함.

[표 3] Agent Fee 지급동의서 계약 변경 내용(◇◇◇의 진술)

구분	Agent Fee 지급 기준	지급률	지급내용
1	공사금액 30% 수금	50%	50%
2	공사금액 20% 추가 수금	30%	30%
3	공사금액 40% 추가 수금	20%	-
4	공사금액 10% 추가 수금	-	-

- 그러나 ◇◇◇가 변경했다고 진술한 지급동의서가 감사일 현재(2022. 9. 13.) 기준으로 ●●●에 보관되어 있지 않고, ◇◇◇도 2021년 12월경, 지급률 재변경을 위해 변경된 지급동의서를 찾았으나, 찾지 못 하였다고 진술함에 따라 실제 지급동의서를 변경, 작성하였다는 것에 대한 사실관계는 확인 할 수 없었음.

【증 #1, #3, #5】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇는 Agent Fee 지급률 변경에 대한 지급동의서를 작성하였다고 주장하나 변경된 지급동의서가 존재하지 않는 등 사실 관계에 대해 소명을 하지 못 함에 따라 지급동의서를 변경하지 않고 지급률을 변경하였거나 ◇◇◇의 진술이 사실이라 하더라도 Agent와 우호적 관계 유지의 사유로 지급률을 변경 하면서 ▲▲▲ 의장이 한국에 상주하고 있다는 이유로 ▲▲▲과 협의 없이 Agent Fee 지급률을 변경한 것으로 판단됨.

□ Agent Fee를 법인계좌가 아닌 법인대표 개인계좌로 송금 건

Agent fee를 계약대상 Agent(BGS Business Development Consultancy)의 법인계좌가 아닌 법인대표(=====) 개인계좌로 입금

- ◇◇◇는 Agent Fee를 지급하면서 2021. 9. 9., 2021. 11. 11. 2차례에 걸쳐 416,265천 원을 현지 회계직원에게 지시하여 BGS Business Development Consultancy (이하 'BGS BDC')의 Principal Consultant인 ===의 개인계좌에 송금한 사실이 있음.
- ◇◇◇는 Agent 업무를 위해 ===과 협의하여 계약을 체결하였고, ===이 실제 Agent 업무를 수행하였으며, 지급동의서와 BGS BDC에서 발행한 인보이스에 기재된 계좌번호(개인계좌 : === Buensuceso)로 Agent Fee를 송금하였고, BGS BDC로부터 Official Receipt(공식 영수증)을 발행받아 문제가 없었다고 진술함.
- 또한, 필리핀 법인에서도 2021년 βββββ 8호기 공사 건과 2022년 βββββ 7호기 공사 건의 Agent Fee를 개인계좌에 송금한 사례가 있었고, 현지 회계 직원이 Agent Fee 송금 시 별다른 보고를 하지 않아 문제가 없는 것으로 판단하였다고 진술함.
- ○○○○은 상기 필리핀 법인에서 체결한 Agent건은 개인사업자로 등록되어 개인에게 송금하였고, 거래금액이 적거나, 1인 업체의 경우 개인계좌로 송금한 사례가 있으며, 법인사업자에게 개인계좌로 송금할 경우 지급자는 세무적 문제 등이 발생하지 않지만, 거래상대방이 매출 누락 등 문제가 발생할 수 있으나, 이는 지급자의 책임이 아니라고 진술함.

【증 #1, #3, #5, #7】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇는 Agent Fee 지급 시 법인계좌가 아닌 개인계좌에 송금한 사실이 있으나, BGS BDC에서 발행한 인보이스와 Agent Fee 지급동의서에 기재된 개인계좌로 송금한 점, BGS BDC의 공식영수증을 발행받은 점, 필리핀 법인에서도 개인계좌로 송금한 사례가 있는 점, 그리고 지급자에게 특별한 리스크가 없다는 ○○○○의 진술을 고려할 때, ◇◇◇가 특별한 의도를 가지고 법인계좌가 아닌 대표이사

개인계좌로 송금하였다고 보기는 어려운 것으로 판단됨.

나. 공사 지입자재 구매 및 정산 부적정

□ 납품업체에 국내 견적서 대비 지입자재 대금 과다 발주 건

◇◇◇는 ○○○ 발전소 복구공사의 지입자재 공급을 위해 국내 5개 업체로부터 약 1.8억 원의 견적을 받고도, 운송·통관을 맡은 ψψψψTranz에 지입자재 대금으로 약 5.1억 원(운송·통관비 약 0.8억 원 포함)을 발주하였고, 발주처에 지입자재 대금으로 약 5.4억 원(운송·통관비 약 0.8억 원 포함)을 청구함.

- ◇◇◇는 ○○○ 발전소 복구공사에 필요한 지입자재를 국내 5개 업체로부터 납품업체인 ψψψψTranz를 통해 수차례에 걸쳐 공급받으면서 [표 4]와 같이 최종 약 1.8억 원의 견적을 받은 사실이 있음.

[표 4] 지입자재 관련 청구내용자료

(단위: 천원, VAT 별도)

구분	업체명	국내견적 금액	발주금액*	청구금액	지급금액	원발주자 정산금액
Gen & AVR	ΩΩ산업	35,220	139,770	155,144	37,163	332,737 (운송료 포함)
	σσ전기	41,573			43,573	
	ZZZ인	6,000			7,051	
	소계	82,793			87,787	
기계	ΣΣ산업	38,036	246,207	273,291	40,067	214,967 (운송료 포함)
	λλ볼트	61,971			70,082	
	소계	100,008			110,149	
합계		182,801	385,977	428,435	220,298	547,704
총합계(운송료 포함)		-	465,903	516,354	281,951	547,704

* 발주금액은 전체 물품에 10%를 할인된 금액이며, 청구금액은 할인이 제외된 금액임.

- ◇◇◇는 업무의 편의를 위해 해당 공사에서 국내업체로부터 대여한 장비의 운송 실적과 운송면허를 소지한 ψψψψTranz를 지입자재 납품업체로 선정하였고, 국내 업체로부터 받은 초기 견적서를 납품업체에게 제공하면서 발주사의 대금 감액 조정 및 발주사의 추가자재 정산 불가 요구로 인해 추가적으로 필요한 자재 대금을 확보하고자 국내업체의 견적 대비 지입자재 대금을 증액하여 제안서를 제출 하도록 납품업체에게 요구한 후 납품업체의 제안서에 따라 지입자재를 [표4]와 같이 약 4.6억 원(운송 및 통관 비용 0.8억 원 등 포함)으로 발주하였으며, 발주 과정에서 ○○○(ΦΦΦ 과전으로 부재), ▲▲▲과 협의 없이 단독 결정한 사실이 있음.

- 다만, ◇◇◇는 납품업체에게 지입자재 대금을 증액하여 발주하면서 ○○○○, ▲▲▲과 협의 없이 납품업체의 실질적인 대표 YYY과 납품업체에게 실제 지급할 지입자재 대금에 대해 국내업체로부터 자재를 구입한 실제 비용, 운송비용 및 적정 이윤을 지급하기로 구두 협의하였다고 주장하면서 YYY으로부터 상기내용의 사실확인서를 받아 소명자료로 제출함.

- ◇◇◇는 지입자재 대금을 국내업체 견적 대비 증액하여 발주한 경위에 대해 아래와 같이 진술함.
 - 지입자재는 최초 발주처에서 공급해주기로 계약하였으나, 발주처의 업무처리가 늦어 공정이 지연될 것을 우려하여 ◇◇◇는 실적정산으로 ●●●가 자재를 공급하도록 발주처와 협의하여 발주처의 승인을 받았고,
 - 발주처 승인과정에서 발주처는 자금집행에 대한 내부승인의 어려움으로 지입자재비를 한번 책정하면 증액하기 어려우니, 1회에 한하여 신청토록 하고, 지입자재 신청 제의서 제출 후 추가되는 자재에 대해서는 정산이 불가토록 협의 및 요구하여 이로 인한 ●●●의 손실을 방지하고자
 - ◇◇◇는 ☞☞☞ 현장직원들에게 자재를 최대한 파악하도록 지시하였으나, 당시 매뉴얼 등 자료 부재와 설비의 분해가 완료되지 않아 정확한 자재 파악이 불가하여, 추가적으로 필요한 자재구매 대금을 확보하고, 발주처에서 자재구매 대금 감액 조정에 대응하고자 당시 파악된 자재 List에 단가를 증액하는 방식으로 자재구매 대금을 증액하여 발주처에 제출 및 승인받음.
 - 또한, ◇◇◇는 지입자재 대금 증액 발주 및 납품업체 대표 YYY과 구두협의 당시 ○○○○은 리마이 공사 파견으로 부재 중이였고, ▲▲▲과는 필리핀 수력 발전소 O&M 입찰 건 관련 의견 대립으로 사이가 좋지 않아 관련자들과 협의 없이 단독 결정함.
- 해당 공사 현장소장 역무를 담당한 ♡♡♡은 ◇◇◇로부터 자재는 1회에 한하여 정산 가능함에 따라 필요한 자재를 최대한 많이 산출하라는 지시를 받고, 분야별 담당자에게 자재 산출과 국내업체 견적을 포함한 자재리스트 작성을 지시하였으나 매뉴얼 자료 부재와 분해 공정의 미완료로 자재산출이 쉽지 않았다고 함.

【증 #3, #8, #9, #10, #11】

- ◇◇◇는 납품업체에게 지입자재를 발주할 때 업체대표와 지입자재 대금에 대해 발주금액이 아닌 실제 소요 금액으로 지급하기로 구두 협의하였으나, 납품 업체는 2차례(2022. 1. 14., 2022. 4. 19.)에 걸쳐 ●●●에게 자재대금을 청구하면서 ◇◇◇와 구두협의 금액이 아닌 [표 4]와 같이 약 5.1억 원으로 청구한 사실이 있음.
- ◇◇◇는 납품업체의 2022. 1. 14. 자재대금 청구 건은 코로나19 확진과 ○○○발전소 현장 상주 등으로 인지하지 못하였고, 2022. 4. 19. 청구 건은 인사 이동(2022. 3. 7.)에 따른 국내 복귀로 인지하지 못하였다고 진술함.
- 또한, ◇◇◇는 납품업체가 자재대금을 청구했을 때, 청구내역에 대해 본인에게 아무도 문의하지 않았고, 이동발령 전 ○○○을 만나 구두협의 사항을 설명하려고 했으나, ○○○의 휴가 및 코로나19 확산 우려 등으로 만나지 못하였으며, 국내 복귀 후 국내 5개 업체 및 납품업체와 본인이 포함된 그룹톡 방에 후임 필리핀 법인장 최영길을 초대하여 자재 대금 정산을 요청하였으나, 구두협의 사항에 대해서는 정확히 인수인계하지 못했다고 진술함.
- ○○○은 2022년 1월 경부터 납품업체에서 자재대금 지급을 요청하였으나, 발주처로부터 자재대금 수금지연으로 납품업체에게 대금을 지급할 수 없는 상황이었고, 납품업체에서 통관서류 등을 제출하지 않아 통관서류 제출에 대해서는 논의하였으나, 자재대금에 대해서는 납품업체에게 확인하지 않았고, ◇◇◇에게도 확인하지 않았다고 진술함.
- 이후 ○○○은 2022. 4. 7. 발주처로부터 자재대금을 수금한 후 납품업체에게 자재대금을 지급하기 위해 당시 해당공사 공무업무를 담당한 <<< (과견직원)과 자재대금을 확인하는 과정에서 국내업체 견적 대비 납품업체의 청구금액이 과다한 사실을 확인하였다고 진술함. 【증 #3, #8, #9, #10, #11】

- ○○○○은 ◇◇◇◇와 납품업체 대표의 구두협의 내용을 인지하지 못한 상황에서 납품업체의 청구금액이 과다한 사실을 확인한 후 납품업체와 협의를 통해 실소요 금액(국내업체의 실제 자재비용, 운송비용, 적정 이윤)으로 [표4]와 같이 약 2.8억 원(운송 및 통관 비용 0.8억 원 등 포함)을 납품업체와 국내업체에게 직접 지급한 사실이 있음. 【증 #3, #5, #8, #9, #10, #11】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇◇가 지입자재 대금을 국내업체 견적 대비 증액하여 발주하고, 발주처에 증액된 금액으로 제안서를 제출한 것은 지입자재 구매업무의 편의와 지입자재 구매로 인한 ●●●의 손실을 방지하기 위한 업무처리로 보이나,
- 납품업체와의 자재대금 협의 사항을 서류화하지 않고 구두로 협의하고, 구두 협의사항에 대해 업무 관련자인 ○○○○과 ▲▲▲에게 협의하지 않았으며, 후임자인 최영길에게 자재대금과 관련된 중요사항을 인수인계를 하지 않은 등 ●●●의 중요사항에 대한 협의, 문서화 및 인수인계를 소홀히 한 것으로 판단 됨.다만, ○○○○이 지입자재 정산과정에서 납품업체의 지입자재 금액의 적정 성을 확인하여 과다 정산은 방지할 수 있었음.
- 또한, 납품업체 대표 YYY은 조사과정에서 구두협의를에 대한 사실확인서를 작성 제출하여 구두협의 내용을 인정하면서도, 납품업체가 구두 협의금액이 아닌 증액된 발주금액으로 청구한 이유에 대해서는 납품업체를 대상으로 조사를 시행하여야 하나, ●●●가 납품업체와의 협의를 통해 실제 자재대금을 구 두 협의금액으로 지급하였고, 외부업체에 대한 조사 권한이 없는 자체감사 의 한계로 인해 사실상 조사는 어려울 것으로 판단됨.

□ 자재구매 관련 통관서류 부재 건

납품업체에서 해당 자재구입 관련 통관 서류 미제출

- ○○○○은 지입자재 정산을 위해 납품업체에게 통관서류 제출을 요청하였으나, 납품업체는 통관서류를 감사일 현재(2022. 9. 13.)까지 제출하지 않는 사실이 있음.
- ◇◇◇는 납품업체인 ψψψψTranz이 국제운송면허를 소지하고 있고, 국내에서 필리핀으로 운송실적이 있는 업체임에 따라 통관업무를 적정히 수행했을 것으로 생각하였고, 자재대금 정산 시 통관서류를 확인하려고 했으나, 인사이동으로 확인하지 못하였다고 진술함. 【증 #3, #5】

○ 조사자 의견

- 납품업체가 지입자재에 대한 통관서류를 제출하지 않은 이유에 대한 사실 관계를 확인할 수 없으나, ◇◇◇는 납품업체로 국제운송면허와 운송실적을 보유한 적정 업체를 선정하였기 때문에 납품업체가 통관서류를 제출하지 않는 사안에 대해 ◇◇◇의 업무처리가 부적절하였다고 보기는 어려울 것으로 판단됨.

다. 파견직원(♂♂♂)을 ●●●소속으로 취업비자 무단 발급

◇◇◇는 ○○○ 공사에 투입된 ■■■ ♂♂♂ 과장을 위해 현지파트너의 동의 없이 JV법인 ●●●소속 직원으로 취업비자 무단 발급 받음.

- ◇◇◇는 2021. 9. 14. 파견직원 ♂♂♂의 취업비자를 ●●● 소속으로 발급받은 사실이 있음.
- ◇◇◇는 ♂♂♂이 ○○○ 발전소 복구공사에서 현장을 전체적으로 관리하는 현장소장의 핵심적인 역할을 맡고 있었고, 필리핀 리마이 공사에 파견 중인 ♂♂♂을 공사 종료 후 ○○○ 발전소 복구공사에 투입하기 위해 파견연장을 우리회사 본사에 요청했을 때, 부서간 이견으로 파견연장의 어려움이 있었기 때문에 공사에 투입된 ♂♂♂이 파견 조기 종료로 국내 복귀하거나, ○○○ 발전소 복구공사 완료로 ♂♂♂이 국내 복귀 후 하자 보수기간(준공 후 2년)에

설비이상 발생하였을 때, 재투입이 필요한 상황이었고,

- 필리핀 코로나19로 취업비자가 없는 경우 필리핀 재입국 시 약 3~4개월이 소요되는 특별입국허가서를 받아야 했기 때문에 ○○○ 발전소 복구공사를 위해 ♀♀♀의 취업비자를 받을 수 밖에 없었으며, ♀♀♀의 취업비자 발급 시 ▲▲▲의 동의를 받았다고 진술함. 【증 #3, #10, #13】

○ 조사자 의견

- ◇◇◇는 ♀♀♀의 취업비자 발급 시 ▲▲▲의 동의를 얻었다고 주장하고 있어 동의 여부에 대한 사실관계는 확인할 수 없었으나, ◇◇◇가 ●●●의 ○○○ 발전소 복구공사와 하자보증을 위해 ♀♀♀의 취업비자를 ●●● 소속으로 발급받은 것은 당시 필리핀의 코로나19 상황을 고려할 때 부적절한 업무처리로 보기는 어려운 것으로 판단됨.

라. 임차 공기구 고의 파손 전

▲▲▲은 ◇◇◇에서 임차한 유압장비 등을 ♀♀♀이 Hammer로 고의 손상하였고, ◇◇◇가 ●●●에 2천7백만 원을 배상 청구

- ●●●는 ○○○ 발전소 복구공사 수행을 위해 ◇◇◇로부터 유압렌치 등 5점의 공기를 임차하였고, 임차한 공기구 중 유압렌치 1점과 디지털 토크 렌치 1점이 손상된 상태로 반납되었으며, ◇◇◇는 파손된 임차 공기구의 잔존가액인 약 2,700만 원의 배상을 ●●●에 청구한 사실이 있음.
- ○○○ 발전소 복구공사에 투입된 우리회사 직원 ◀◀◀, ♥♥♥, ▷▷▷을 대상으로 사실관계를 확인한 결과,
 - 유압렌치는 LP TBN Inner Casing(저압 터빈 내부 케이싱) Internal Bolt 분해 작업 시 고착된 볼트를 분해하는 과정에서 필리핀 현지 정비원들이 유압렌치를 무리하게 사용하여 손상되었고,

- 디지털 토크렌치 역시 필리핀 현지 정비원들이 터빈 볼트 분해작업 과정에서 내부 부품(커플링)이 손상되어 필리핀 현지에서 수리하려고 하였으나, 수리가 불가하여 손상된 상태로 반납한 것으로 확인됨.
- ♡♡♡도 임차 공기구는 필리핀 현지 정비원들이 정비작업 중 장비 사용 과정에서 손상되었으며, 본인이 고의로 임차 공기구를 파손한 사실이 없다고 진술함.

【증 #13, #14, #15, #16】

○ 조사자 의견

- 임차 공기구 고의 파손 건에 대해 사실관계를 확인한 결과, 해당 공사에 투입된 우리회사 직원 다수가 임차 공기구는 필리핀 현지 정비원들이 정비작업 중 손상되었다고 일괄되게 진술함에 따라 ♡♡♡이 임차 공기구를 고의로 파손하였다는 주장은 사실이 아닌 것으로 판단됨.

4. 귀책사항 요약

◇ ◇ ◇: 現, ■■사업소 (2022. 3. 7. ~ 현재)
前, 필리핀 ☐☐장 (2019. 2. 25 ~ 2022. 2. 12)

- ◇◇◇는 ●●● 「주주협약서」 제23조(주주총회 특별 결의사항) 제9항에 따라 합작법인의 ○○○발전소 복구공사 수주 관련 Agent 계약 시 이사회 의결을 받아야 함에도, 이를 누락하였고, 추후 해당 사항이 이사회 의결사항으로 이사회 소급 의결이 필요함을 인지하였음에도, 이를 소홀히 하여 이사회 소급 의결도 누락한 사실이 있음.
- ◇◇◇는 합작법인 대표이사로서 합작법인의 중요 의사결정 시 파트너사와 협의 결정하고, 중요내용에 대해서는 문서화하여 파트너사와 불필요한 오해가 발생하지 않도록 업무를 처리해야 함에도,
- ◇◇◇는 Agent Fee 지급률을 변경하면서 파트너사와 협의가 없었고, 지급

동의서를 변경하지 않고 지급률을 임의 변경하였거나, 지급동의서를 변경 작성하였더라도 변경된 지급동의서의 보관을 소홀히 하여 중요문서를 분실한 사실이 있음.

- ◇◇◇는 납품업체와의 자재대금 협의 사항을 구두로 협의하고, 구두 협의 사항에 대해 파트너사와 협의하지 않았으며, 후임자인 최영길에게 자재대금과 관련된 중요사항을 인수인계 하지 않은 등 ●●●의 중요사항에 대한 협의, 문서화 및 인수인계를 소홀히 한 사실이 있음.

III. 감사결론

1. 조사자 의견

- 본 건은 우리회사가 필리핀 해외사업의 부진을 극복하고, 현지 시장환경 변화에 대응하고자 현지화 전략을 통한 거점시장 확대 및 지속성장 기반 구축을 위해 현지 영업력을 보유한 파트너와 Joint Venture를 설립하고, Joint Venture 설립한 후 첫 번째로 공사를 수주 및 수행하는 과정에서 발생한 사안으로
- Joint Venture 설립 초기 단계에서 조직에 필요한 직무권한 등의 규정이 마련되지 않은 상태로 공사를 조기 수주 및 수행하였고, 공사수주 과정에서는 Joint Venture의 주요 인사인 재무이사 ○○○과 이사회 의장 ▲▲▲이 필리핀 현지에 상주하지 못하였다는 이유로,
공사수행 과정에서는 ○○○은 파견으로 해당공사에 참여하지 못하였고, 대표이사 ◇◇◇는 ▲▲▲과 원만한 관계를 유지하지 못하였다는 이유 등으로 공사수주 및 수행과정에서 ◇◇◇가 중요의사 결정사항에 대해 조직의 주요 인사들과 협의 없이 단독 처리하거나 협의를 하였더라도 회의록 등 협의내용을 서류화하지 않으면서 본 사안이 발생한 것으로 판단됨.

- 또한, 일부 사안에 대해서는 우리회사와 감사협약을 맺지 않은 Joint Venture와 거래한 업체를 상대로 조사를 시행해야 사실관계를 확인할 수 있으나, 외부업체에 대한 조사권한이 없는 자체감사의 한계로 인해 사실관계를 확인할 수 없었음.
- 따라서 현재까지 확인된 대표이사 ◇◇◇의 부적절한 업무처리에 대한 책임을 물어 엄중 경고 조치하고, 향후 추가 제보 등을 통해 새로운 사실이 발견될 경우 추가 조사를 수행하여 적의 조치함이 타당할 것으로 사료됨.

2. 조치건의(안)

□ 신분상 조치

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
■ ■ 사업소 (前 필리핀 ■ ■ 장)	팀장	◇ ◇ ◇	2019. 2. 25 ~ 2022. 2. 12	● ● ● 이사회 개최 누락, ● ● ● 의 중요사항에 대한 협의, 문서화 및 인수인계 소홀	경고

첨 부 : 증거서류 목록 1부. 끝.

증빙서류 목록

번 호	증빙 서류 내역
#1	Agent 계약서 1부 및 Agent Fee 지급서 1부
#2	○○○ 발전소 복구 공사 제의서 4부 및 계약서 1부
#3	◇◇◇의 문답서 1부
#4	△△△ 확인서 1부
#5	○○○ 질의서 1부 및 확인서 3부
#6	●●● 주주협약서 1부
#7	Agent Fee 지급 인보이스 및 영수증 2부
#8	ψψψψTranz대금 청구서 1부, 국내업체 견적서 6부, 자재 정산서 2부
#9	대금 수금 2부 및 대금지급 관련 인보이스 6부
#10	♠♠♠ 문답서 1부 및 확인서 1부
#11	YYY 확인서 1부
#12	◁◁◁ 확인서 1부
#13	▲▲▲ 확인서 1부
#14	◀◀◀ 확인서 1부
#15	♥♥♥ 확인서 2부
#16	▷▷▷ 문답서 1부